UMOWA NR...../ FEPZ.06.13-IP.01-0028/24 /staż/2025

O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSOBY BĘDĄCEJ UCZESTNIKIEM PROJEKTU
Aktywność kluczem do zmiany!

Realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu **nr FEPZ.06.13-IP.01-0028/24**
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027

Zawarta w dniu w Mierzynie pomiędzy:

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Ludowym prowadzącym działalność gospodarczą w Mierzynie 72-006, przy ul. Weleckiej 13b, NIP 8513210155, Regon 367538703, reprezentowanym przez Angelikę Felską zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym,**

A Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie 70-486, przy ul. Królowej Korony Polskiej 25/105, NIP 8522514297, REGON 320394907, reprezentowanym przez Błażeja Supronia
zwanym dalej **Organizatorem stażu**,

oraz Tetiana Litvinchuk zamieszkała w Szczecinie 70-302, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14/15,
zwanym/ą dalej **Uczestnikiem projektu,**
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków odbycia stażu u Organizatora stażu przez osobę będącą Uczestnikiem/Uczestniczką projektu pn. Aktywność kluczem do zmiany bez nawiązywania stosunku pracy między Organizatorem stażu a osobą będącą Uczestnikiem/Uczestniczką ww. projektu.
2. Uczestnik/Uczestniczka projektu odbywa staż u Organizatora stażu na podstawie trójstronnej umowy podpisanej przez Zamawiającego, Organizatora stażu oraz Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

§ 2
Ogólne warunki realizacji stażu

1. Obszar faktycznej działalności podmiotu przyjmującego na staż Uczestnika/Uczestniczkę projektu jest zgodny z tematyką stażu.
2. Celem stażu jest umożliwienie Uczestnikowi/Uczestniczce projektu zdobycia wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotu gospodarczego, nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego start zawodowy lub ponowny start zawodowy na rynku pracy.
3. Staż realizowany jest na podstawie programu stażu opracowanego przez Organizatora stażu we współpracy z Zamawiającym, który stanowi **Załącznik nr 1** do tej umowy.
4. Program stażu określa:
   - nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy
   - zakres zadań wykonywanych przez uczestnika stażu
   - rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych

- treści edukacyjne, które stażysta ma przyswoić podczas trwania stażu
- cele edukacyjno – zawodowe planowane do osiągniecia przez uczestnika stażu
- dziennik realizacji stażu
- sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych
- dane opiekuna osoby objętej programem stażu

5. Zmiana programu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do zawartej umowy.
6. Organizator stażu, opracowując program stażu i realizując go zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:

   a) Staż powinien odbywa się w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem, że czas pracy osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
   b) Uczestnikowi/Uczestniczce projektu podczas odbywania stażu zawodowego przysługują wszystkie dodatkowe dni wolne od pracy przewidziane w regulaminie pracy obowiązującym u Organizatora stażu.
   c) Uczestnik/Uczestniczka projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych.
   d) Osobie odbywającej staż przysługują dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które przysługuje stypendium stażowe.

§ 3
Obowiązki Organizatora stażu

1. Organizator stażu:
   a) prowadzi faktyczną działalność w zakresie zgodnym z tematyka stażu
   b) przygotowuje program stażu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszej umowy)
   c) przyjmuje na staż wskazanego w umowie stażowej Uczestnika/Uczestniczkę projektu
   d) realizuje staż zgodnie z programem stażu
   e) wyznacza Opiekuna stażu i oddelegowuje go celem realizacji obowiązków Opiekuna stażu dla Uczestnika/Uczestniczki projektu (wzór stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej umowy), a także udziela Zamawiającemu informacji o stażu pracy pozwalającego na pełnienie funkcji Opiekuna stażu w projekcie
   f) zapewnia odpowiednie stanowisko pracy Uczestnikowi/Uczestniczce projektu przygotowane zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi (stanowisko jest wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia, zaplecze techniczne, materiały) zgodnie z programem stażu i potrzebami Uczestnika/Uczestniczki projektu wynikającymi ze specyfiki wykonywanych zadań, wymogów technicznych miejsca pracy oraz niepełnosprawności lub stanu zdrowia stażysty.
   g) zapoznaje Uczestnika/Uczestniczkę projektu z obowiązującymi u Organizatora stażu regulaminem pracy
   h) przydziela Uczestnikowi/Uczestniczce projektu odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej, o ile specyfika pracy w danym zawodzie i regulamin wewnętrzny Organizatora stażu tego wymaga
   i) sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu i monitoruje postępy i nabywanie n owych umiejętności przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjno-zawodowych oraz regularnie udziela Uczestnikowi/Uczestniczce projektu informacji zwrotnej
   j) informuje Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni o przypadkach przerwania przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika/Uczestniczki projektu oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu.
   k) Dostarcza do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca stażu zawodowego, dziennik oraz listę obecności Uczestnika/Uczestniczki projektu podpisana przez Organizatora stażu lub Opiekuna stażu (wzór listy stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej umowy)

l) Udziela na wniosek Uczestnika/Uczestniczki projektu dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator stażu jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu (wzór wniosku o udzielenie dni wolnych stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej umowy)

m) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu realizacji stażu, wyda Uczestnikowi/Uczestniczce projektu oraz przekaże zamawiającemu kopię **Świadectwa odbycia stażu,** (wzór stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej umowy) wraz z potwierdzeniem odbioru oryginału Świadectwa przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Minimalny zakres informacji zawartych w dokumencie potwierdzającym odbycie stażu:
   - data rozpoczęcia i zakończenia stażu
   - cel i program stażu
   - opis zadań wykonanych przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu, czyli osobę odbywająca staż
   - opis kompetencji uzyskanych przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu
   - ocena Uczestnika/Uczestniczki projektu w formie pisemnej, zawierająca efekty stażu
   - oraz osiągnięte przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu rezultaty

2. Niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków przez Organizatora stażu może skutkować rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego
3. Organizator stażu jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu oraz innym upoważnionym instytucjom krajowym, instytucjom Unii Europejskiej, na każde ich wezwanie, rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz udostępniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy.
4. Organizator stażu niniejszym deklaruje, iż po zakończonym okresie stażu rozważy możliwość zatrudnienia stażysty na podstawie umowy o pracę na czas nie krótszy niż 3 miesiące, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu.

§ 4
Opiekun stażu

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu odbywający staż wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem Opiekuna stażu, wyznaczonego przez Organizatora stażu.
2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może przyjąć uczestnika projektu na staż. W takim przypadku przedsiębiorca ten pełni funkcję opiekuna stażu.
3. Organizacja pozarządowa może przyjąć uczestnika projektu na staż jeśli prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie Prawo Przedsiębiorców, do wykonywania zadań realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Opiekun stażu wprowadza Uczestnika/Uczestniczkę projektu w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z zasadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej Uczestnikowi/Uczestniczce projektu na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.
5. Opiekun stażu (lub Organizator stażu) poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych na liście obecności Uczestnika/Uczestniczki projektu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej)

§ 5
Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do:
   a) przestrzegania ustalonego przez Organizatora stażu rozkładu czasu stażu
   b) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń Organizatora stażu i Opiekuna stażu, o ile nie są one sprzeczne z prawem.
   c) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
   d) dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których wyjawienie mogłoby narazić Organizatora stażu na szkodę.
   e) codziennego podpisywania listy obecności (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy)
   f) niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych osobowych, w szczególności danych dotyczących zamieszkania oraz o wszelkich problemach występujących podczas realizacji stażu.
   g) przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu po zakończeniu stażu (wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do niniejszej umowy) i dostarczenie go (pocztą lub osobiście) do siedziby Zamawiającego po zakończeniu stażu nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu stażu.
   h) wypełnienia oraz dostarczenia pocztą lub osobiście) do siedziby Zamawiającego po zakończeniu stażu nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu stażu ankiety dotyczącej przebiegu stażu (zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 7** do niniejszej umowy)
   i) zwrotu kosztów udziału w projekcie w przypadku nieusprawiedliwionego lub zawinionego (na skutek załamania zapisów niniejszej umowy) przerwania stażu.

§ 6
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający:
   a) opracowuje w porozumieniu z Organizatorem stażu program stażu (elementy organizacyjno-formalne)
   b) zapoznaje Uczestnika/Uczestniczkę projektu z programem stażu, z jego obowiązkami oraz uprawnieniami
   c) wypłaca Uczestnikowi/Uczestniczce projektu stypendium
   d) sprawuje nadzór nad organizacją stażu
   e) ubezpiecza uczestnika projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków
   f) pokrywa stypendium za odbywany staż,
   g) opłaca badania lekarskie w zakresie medycyny pracy

§ 7
Stypendium

1. W okresie odbywania stażu Uczestnikom projektu przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi **2312,89 zł brutto** pod warunkiem, ze miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie. W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie.
2. Gdy miesięczny wymiar godzin jest mniejszy niż 160 godzin (w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 140h), wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
3. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia

13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Płatnikiem składek za te osoby jest podmiot kierujący na staż tj. Zamawiający.

4. Uczestnicy/Uczestniczki projektów okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków/z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia jest ponoszony przez podmiot kierujący na staż tj. Zamawiającego.
5. Koszt składek na ubezpieczenia, o których mowa nie zawiera się w kwocie stypendium, o którym mowa w pkt. 1.
6. Stypendium stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7. Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu. W przypadkach nieobecności uczestnika projektu na stażu, od całkowitej kwoty stypendium odlicza się proporcjonalnie ilość nieobecnych nieusprawiedliwionych dni na stażu. Wyjątek stanowi udokumentowana na druku zwolnienia lekarskiego (ZLA) nieobecność z powodu choroby, która usprawiedliwia nieobecność i ta nieobecność nie obniża stypendium stażowego. Ważne! zwolnienie lekarskie (ZLA) Uczestnika/Uczestniczki projektu, które ma usprawiedliwić nieobecność na szkoleniu musi zawierać dane płatnika składek czyli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego (nazwę firmy i NIP Uczestnik/Uczestniczka projektu zgłasza u lekarza w chwili wypisywania zwolnienia przez lekarza).
8. Wypłata stypendium stażowego nastąpi do 5 dni roboczych od dostarczenia przez Uczestnika pełnej i poprawnie wypełnionej dokumentacji stażowej do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do późniejszej wypłaty stypendium w przypadku braków na koncie projektowym. W takim przypadku wypłata stypendium stażowego zostanie zrealizowana do 5 dni roboczych od zasilenia konta projektowego przez Instytucję Pośredniczącą.

§ 8
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający, na wniosek Organizatora stażu lub z własnej inicjatywy, może po uprzednim zasięgnięciu opinii i wysłuchaniu Uczestnika/Uczestniczki projektu – pozbawić Uczestnika/Uczestniczkę projektu możliwości kontynuowania stażu, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
   a) Nieusprawiedliwionej nieobecności podczas jednego lub więcej dnia stażu
   b) Naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu podstawowych obowiązków określonych w kodeksie pracy i regulaminie pracy Organizatora stażu, a w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych
   c) Usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowania programu stażu
2. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w oparciu o umowę o pracę na czas nie krótszy niż 3 miesiące w wymiarze nie mniej niż pół etatu lub w przypadku podjęcia przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o zorganizowanie stażu zawodowego w terminie do 5 dni od dnia poinformowania Organizatora stażu zawodowego o zaistnieniu powyższej sytuacji.
3. Zamawiający sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu i zastrzega sobie prawo monitorowania prawidłowości jego przebiegu (także w siedzibie Organizatora stażu)
4. Zamawiający na wniosek Uczestnika/Uczestniczki projektu odbywającego staż lub z własnej inicjatywy może po uprzednim wysłuchaniu Organizatora stażu – rozwiązać z Organizatorem stażu umowę o zorganizowanie stażu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezrealizowania przez Organizatora programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania.

§ 9
Osoby do kontaktu

1. Osobą właściwą do kontaktu ze strony Zamawiającego zostaje:
   imię i nazwisko: **Angelika Felska**
   zajmowane stanowisko:Prezes
   mail:biuro@zul.org.pl
   adres: ul Welecka 13B; 72-006 Mierzyn
   telefon: 506533449

2. Osobą właściwą do kontaktu ze strony Organizatora stażu zostaje:
   imię i nazwisko: **Marika Mazur**
   zajmowane stanowisko: pełnomocnik prezesa
   Telefon: 535354702

3. Dane do kontaktu z Uczestnikiem/Uczestniczką:
   imię i nazwisko : Tetiana Litvinchuk
   adres: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
   telefon: 535354702

§ 10
Inne postanowienia

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową maja zastosowanie w szczególności przepisy:
1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2. Kodeksu cywilnego
3. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego,,
4. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o rozwiązaniu umowy, należy przez to rozumieć jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy
PREZES
Felska A.
Angelika Felska

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY
-FUNDACJA
72-006 Mierzyn, ul. Welecka 13b
KRS: 0000682444, NIP:8513210155
www.zul.org.pl biuro@zul.org.pl

Organizator stażu:

Uczestnik/Uczestniczka projektu: